

1504590-72.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053740/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23228677 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2053740 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI DINIZ DE ALMEIDA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504590-72.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504590-72.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053740/2022 - 63º D.P. VILA JACUI, 23228677 - 63º D.P.

VILA JACUI, 2053740 - 63º D.P. VILA JACUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GIOVANI DINIZ DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

GIOVANI DINIZ DE ALMEIDA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das

20h00min, na Rua Rafael Albarini, altura do numeral 757, nesta Capital, GIOVANI DINIZ DE ALMEIDA, qualificado as fls. 13, trazia consigo, guardava e expunha a venda 62 porções de cocaína na forma de crack, com peso líquido de 14,9g; 71 porções de cocaína, com peso líquido de 24,6g; 11 porções de Cannabis Sativa L, na forma popularmente conhecida como haxixe, contendo tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 4,3g; 03 porções de Cannabis Sativa L, na forma popularmente conhecida como haxixe, contendo tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 3ml; e 190 porções de Cannabis Sativa L, na forma popularmente conhecida como maconha, contendo tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 335,8g; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12 e laudo de constatação de fls. 24/28 e laudo definitivo de fls. 80/83.

O réu foi notificado, ofereceu defesa preliminar, a denúncia foi recebida e o réu citado.

Na instrução, foram ouvidas 02 testemunhas e o réu interrogado ao final.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares ERON e ANTONIO, ouvidos em juízo, confirmaram que estavam em patrulhamento por local já conhecido pela venda da entorpecente quando avistaram o réu e um outro indivíduos caminhando pela via pública parado com uma sacola em suas mãos e percebendo a aproximação policial ele dispensou a sacola e decidiram fazer a abordagem. Conseguiram deter os dois. Com o outro indivíduo não apreenderam nada de ilícito. Com o réu apreenderam droga naquela sacola e pequena quantidade de dinheiro. Indagado, o réu confirmou que a droga era sua e que estava vendendo o entorpecente e ganhava cerca de cento e vinte reais por dia. Ele indicou, ainda, o local onde estavam o restante da droga, o que foi localizado embaixo de um carro. Interrogado, o réu confirmou que a posse das drogas e que estava vendendo as drogas. Fez isso porque é viciado e tinha uma dívida de droga para quitar no valor de seiscentos reais e teve que aceitar esse trabalho para poder pagar sua dívida com os traficantes. Era seu quarto dia que estava vendendo.

Não há razão para que seja invalidada a confissão, se a mesma está em harmonia com as demais provas produzidas

De outro giro, constata-se que os policiais prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Sendo assim, pelas circunstâncias da prisão e diversidade de droga e antecedentes é absolutamente segura a conclusão pelo tráfico de drogas.

A materialidade do delito, outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos, conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas e guardadas com o réu eram entorpecentes.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base em 1/6 acima do mínimo legal e fixo (05) cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, a agravante da reincidência fica compensada pela atenuante da confissão.

Ao caso não se aplica a redução do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente específico e não fez prova de subsistência por meio honesto.

Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal por dia aplicado.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, não obstante a reincidência, como confessou integralmente o delito e demonstrou arrependimento, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Pelo tipo de crime praticado, em observância à saúde pública, bem como considerando que não há prova efetiva de vínculos que o mantenha radicado na Comarca, nem de

ocupação lícita ou residência fixa, bem como levando em conta a reincidência específica, não é cabível a liberdade nesta fase, segundo o artigo 312, c.c. artigo 387, § único, do Código de Processo Penal. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu GIOVANI DINIZ DE ALMEIDA à pena de (05) cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a privativa de liberdade em regime semiaberto, por incorrer nas penas do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

PUBLICADA EM AUDIÊNCIA, INTIMADAS AS PARTES.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia, oficie-se para destruição da droga remanescente e providencie-se a destinação do valor apreendido ao Senad.

São Paulo, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA